

વેચાણ દસ્તાવેજ

રજીસ્ટ્રેશન ડીસ્ટ્રીક્ટ ગાંધીનગર સબ-ડીસ્ટ્રીક્ટ ગાંધીનગર (ઝોન-૨) ના ગાંધીનગર તાલુકાના મોજે ગામ ખોરજની સીમના સર્વે નંબર : ૩૫૩/૩ ની ૬૮૮૦ ચો.મી. જમીનનો ટી.પી.સ્કીમ નંબર : ૪૦૯/અ (ખોરજ-ત્રાગડ) માં સમાવેશ થતા તે અન્વયે ફાળવેલ ફા.પ્લોટ નં. ૮૨ની ૪૧૨૮ ચો.મી. જમીનનો સીટી સર્વે રેકર્ડમાં સમાવેશ થતા તેને સીટી સર્વે વોર્ડ-ખોરજ(બિનખેતી) ના શીટ નંબર : NA99 અન્વયે ફાળવવામાં આવેલ સીટી સર્વે નંબર : NA353/3 ની કુલ ૪૧૨૮ ચો.મી.ના ક્ષેત્રફળની મલ્ટીપર્પઝના હેતુની બિનખેતીની જમીન તથા સર્વે નંબર : ૩૫૬/૨ ની કુલ ૭૨૮૪ ચો.મી. જમીનનો ટી.પી.સ્કીમ નંબર : ૪૦૯/અ (ખોરજ-ત્રાગડ) માં સમાવેશ થતા તે અન્વયે ફાળવેલ ફા.પ્લોટ નં. ૮૭ ની ૪૩૭૦ ચો.મી. જમીનનો સીટી સર્વે રેકર્ડમાં સમાવેશ થતા તેને સીટી સર્વે વોર્ડ-ખોરજ(બિનખેતી) ના શીટ નંબર : NA99 અન્વયે ફાળવવામાં આવેલ સીટી સર્વે નંબર : NA356/2P1 ની કુલ ૪૩૭૦ ચો.મી.ના ક્ષેત્રફળની મલ્ટીપર્પઝના હેતુની બિનખેતીની જમીન આવેલ અને બંને સીટી સર્વે નંબરનું એકત્રીતકરણ કરતા એકત્રીત સીટી સર્વે નં. NA353/3 ની કુલ ૮૪૯૮ ચો.મી ના ક્ષેત્રફળની મલ્ટીપર્પઝના હેતુની બિનખેતીની જમીનમાં આવેલ “સેન્ટોરા” નામની સ્કીમના મંજૂર થયેલ પ્લાન મુજબ બ્લોક નં. ના માળ ઉપર આવેલ ફ્લેટ/દુકાન/ઓફીસ નંબર : ની બાંધકામ સહીતની મિલકતનો વેચાણ દસ્તાવેજ રૂા...../- અંકે રૂપીયા પુરાનો.

((...૨...))

એક તરફવાળા :- રૂઢ ડેવલોપર્સ એ નામની ભાગીદારી પેઢી

વેચાણ આપનાર **PAN NO. : ABKFR 7901 A**

જેની ઓફીસ :- “સેન્ટોરા”, લુબી કોર્પોરેટ હાઉસ રોડ, ત્રાગડ અંડરપાસ, વૈષ્ણદેવી સર્કલ ની બાજુમાં, ખોરજ, અમદાવાદ-૩૮૨૪૨૧ મુકામે આવેલ જેના વતી અને તરફથી તેના વહીવટકર્તા ભાગીદાર

૧. પ્રશાંતકુમાર હસમુખભાઈ લીંબાણી

૨. જેનિલ વિપુલકુમાર શીંગાળા

૩. ધવલ કિશોરભાઈ ડોબરીયા

“જેમને હવે પછી આ વેચાણ દસ્તાવેજમાં “અમો” “એકતરફવાળા” અથવા “વેચાણ આપનાર” યાને કે “પ્રમોટર” એ રીતે સંબોધવામાં આવશે જે શબ્દના અર્થમાં પ્રમોટર રૂઢ ડેવલોપર્સ એ નામની ભાગીદારી પેઢી તથા તેના હાલના તથા વખતો વખતના ભાગીદારો, એસાઈની, એકઝીક્યુટરો, સકસેસરો, એડમીનીસ્ટ્રેટરો વિગેરે તમામનો સમાવેશ થાય છે.”

બીજીતરફવાળા :-

વેચાણ લેનાર **PAN NO. :**

ઉં.વ.આ. પુખ્ત, ધંધો :, ધર્મ : હિન્દુ,

રહેવાસી :

“જેમને હવે પછી આ વેચાણ દસ્તાવેજમાં “તમો” “બીજીતરફવાળા” અથવા “વેચાણ લેનાર” યાને કે “એલોટી” એ રીતે સંબોધવામાં આવશે જે શબ્દના અર્થમાં તમો વેચાણ લેનાર બીજીતરફવાળા એલોટીનો તથા તમારા વંશ, વાલી, વારસો, એસાઈની, એકઝીક્યુટરો, સકસેસરો, એડમીનીસ્ટ્રેટરો વિગેરે તમામનો તમામ રીતે સમાવેશ થાય છે.”

(એ)... રજીસ્ટ્રેશન ડીસ્ટ્રીક્ટ ગાંધીનગર સબ-ડીસ્ટ્રીક્ટ ગાંધીનગર (ઝોન-૨) ના ગાંધીનગર તાલુકાના મોજે ગામ ખોરજની સીમના સર્વે નંબર : ૩૫૩/૩ ની ૬૮૮૦ ચો.મી. જમીનનો ટી.પી.સ્કીમ નંબર : ૪૦૯/અ (ખોરજ-ત્રાગડ) માં સમાવેશ થતા તે અન્વયે ફાળવેલ ફા.પ્લોટ નં. ૮૨ની ૪૧૨૮ ચો.મી. જમીનનો સીટી સર્વે રેકર્ડમાં સમાવેશ થતા તેને સીટી સર્વે વોર્ડ-ખોરજ(બિનખેતી) ના શીટ નંબર : NA99 અન્વયે ફાળવવામાં આવેલ સીટી સર્વે નંબર : NA353/3 ની કુલ ૪૧૨૮ ચો.મી.ના ક્ષેત્રફળની મલ્ટીપર્પઝના હેતુની બિનખેતીની જમીન તથા સર્વે નંબર : ૩૫૬/૨ ની કુલ ૭૨૮૪ ચો.મી. જમીનનો ટી.પી.સ્કીમ નંબર : ૪૦૯/અ

((...૩...))

(ખોરજ-ત્રાગડ) માં સમાવેશ થતા તે અન્વયે ફાળવેલ ફા.પ્લોટ નં. ૮૭ ની ૪૩૭૦ ચો.મી. જમીનનો સીટી સર્વે રેકર્ડમાં સમાવેશ થતા તેને સીટી સર્વે વોર્ડ-ખોરજ(બિનખેતી) ના શીટ નંબર : NA99 અન્વયે ફાળવવામાં આવેલ સીટી સર્વે નંબર : NA356/2P1 ની કુલ ૪૩૭૦ ચો.મી.ના ક્ષેત્રફળની મલ્ટીપર્પઝના હેતુની બિનખેતીની જમીન આવેલ અને બંને સીટી સર્વે નંબરનું એકત્રીતકરણ કરતા એકત્રીત સીટી સર્વે નં. NA353/3 ની કુલ ૮૪૯૮ ચો.મી ના ક્ષેત્રફળની મલ્ટીપર્પઝના હેતુની બિનખેતીની જમીન કે જેનું વિગતવાર વર્ણન આ સાથેના પરિશીષ્ટ-૧ માં દર્શાવ્યા મુજબનું છે કે જેને હવે પછી આ વેચાણ દસ્તાવેજમાં “મજકુર સઘળી જમીન” એ રીતે સંબોધવામાં આવશે તે મજકુર સઘળી જમીન એકતરફવાળા વેચાણ આપનારની ભાગીદારી પેઢીની કુલ સંપૂર્ણ માલીકી પ્રત્યક્ષ કબજા ભોગવટામાં કોઈના કોઈપણ જાતના અવરોધ કે અંતરાય સીવાય આવેલી જમીન છે.

(બી)...સદર સર્વે નંબર : ૩૫૩/૩ ની જમીનનો ટી.પી.સ્કીમ નંબર : ૪૦૯/અ માં સમાવેશ થતા તે અન્વયે ફાળવેલ ફા.પ્લોટ નં. ૮૨ ની ૪૧૨૮ ચો.મી. જમીનને બિનખેતીની મંજુરી અર્થે મહે.જીલ્લા કલેક્ટરશ્રી, ગાંધીનગર સાહેબશ્રીની કચેરીમાં અરજી કરેલ અને તે અરજી અન્વયે મહે.જીલ્લા કલેક્ટરશ્રી, ગાંધીનગર સાહેબશ્રીના હુકમ નંબર : ૩૪૫/૦૬/૦૩/૦૫૬/૨૦૨૧ થી તા.૧૫-૦૨-૨૦૨૧ ના રોજ ૪૧૨૮ ચો.મી જમીનને મલ્ટીપર્પઝ હેતુ સાડુ બિનખેતીની મંજુરી આપવામાં આવેલ જે અંગેની ફેરફાર નોંધ ગામના નમુના નંબર ૭ અને ૧૨ માં એન્ટ્રી નંબર : ૧૧૫૬૦ થી તા.૧૫-૦૨-૨૦૨૧ ના રોજ પાડવામાં આવેલ જે એન્ટ્રી પ્રમાણીત કરવામાં આવેલ છે.

સદર સર્વે નંબર : ૩૫૬/૨ ની કુલ ૭૨૮૪ ચો.મી.જમીનનો ટી.પી.સ્કીમ નંબર : ૪૦૯/અ માં સમાવેશ થતા તે અન્વયે ફાળવેલ ફા.પ્લોટ નં. ૮૭ ની ૪૩૭૦ ચો.મી. જમીનને બિનખેતીની મંજુરી અર્થે મહે.જીલ્લા કલેક્ટરશ્રી, ગાંધીનગર સાહેબશ્રીની કચેરીમાં અરજી કરેલ અને તે અરજી અન્વયે મહે.જીલ્લા કલેક્ટરશ્રી, ગાંધીનગર સાહેબશ્રીના હુકમ નંબર : ૮૯૯/૦૬/૦૩/૦૫૬/૨૦૨૫ થી તા.૧૪-૦૪-૨૦૨૫ ના રોજ ૪૩૭૦ ચો.મી જમીનને મલ્ટીપર્પઝ હેતુ સાડુ બિનખેતીની મંજુરી આપવામાં આવેલ જે અંગેની ફેરફાર નોંધ ગામના નમુના નંબર ૭ અને ૧૨ માં એન્ટ્રી નંબર : ૧૩૩૦૧ થી તા.૧૪-૦૪-૨૦૨૫ ના રોજ પાડવામાં આવેલ જે એન્ટ્રી પ્રમાણીત કરવામાં આવેલ છે.

(સી)...મજકુર ખોરજની સીમના સર્વે નંબર : ૩૫૩/૩ ની ૬૮૮૦ ચો.મી. જમીનનો ટી.પી.સ્કીમ નંબર : ૪૦૯/અ (ખોરજ-ત્રાગડ) માં સમાવેશ થતા તે અન્વયે ફાળવેલ ફા.પ્લોટ નં. ૮૨ની

((...૪...))

૪૧૨૮ ચો.મી. જમીનનો સીટી સર્વે રેકર્ડમાં સમાવેશ થતા તેને સીટી સર્વે વોર્ડ-ખોરજ(બિનખેતી) ના શીટ નંબર : NA99 અન્વયે ફાળવવામાં આવેલ સીટી સર્વે નંબર : NA353/3 ની કુલ ૪૧૨૮ ચો.મી.ના ક્ષેત્રફળની મલ્ટીપર્પઝના હેતુની બિનખેતીની જમીન (૧) કેતન હર્ષદભાઈ પ્રજાપતિ, (૨) ઉમેશભાઈ હર્ષદભાઈ પ્રજાપતિની પ્રત્યક્ષ માલીકી કબજા ભોગવટાની આવેલ ત્યારબાદ સદર જમીન (૧) કેતન હર્ષદભાઈ પ્રજાપતિ, (૨) ઉમેશભાઈ હર્ષદભાઈ પ્રજાપતિની પાસેથી અમો વેચાણ આપનાર રૂદ્ર ડેવલોપર્સ એ નામની ભાગીદારી પેઢીએ વેચાણ રાખેલ અને વેચાણ અવેજની નક્કી કરેલ રકમ ચુકતે ચુકાવી આપતા અમારી તરફેણમાં વેચાણ દસ્તાવેજ તૈયાર કરાવેલ અને તે વેચાણ દસ્તાવેજ તારીખ : ૧૨-૦૮-૨૦૨૫ ના રોજ ગાંધીનગર (ઝોન-૨) ના મે. સબ રજીસ્ટ્રારશ્રીની કચેરીમાં અનુક્રમ નં. ૨૬૫૩૬ થી નોંધવામાં આવેલ તે રજીસ્ટર્ડ વેચાણ દસ્તાવેજને આધીન સદર જમીનના અમો વેચાણ આપનાર રૂદ્ર ડેવલોપર્સ એ નામની ભાગીદારી પેઢીની પ્રત્યક્ષ માલીકી કબજા ભોગવટામાં આવેલ અને બનેલ જે બાબતની ફેરફાર નોંધ સીટી સર્વેના રેકર્ડમાં નોંધ નં. ૭૨૩ થી તા.૧૬-૦૮-૨૦૨૫ ના રોજ પાડવામાં આવેલ જે નોંધ તા.૩૦-૧૦-૨૦૨૫ ના રોજ પ્રમાણીત કરવામાં આવેલ છે.

મજકુર મોજે ગામ ખોરજની સીમના સર્વે નંબર : ૩૫૬/૨ ની કુલ ૭૨૮૪ ચો.મી. જમીનનો ટી.પી.સ્કીમ નંબર : ૪૦૮/અ (ખોરજ-ત્રાગડ) માં સમાવેશ થતા તે અન્વયે ફાળવેલ ફા.પ્લોટ નં. ૮૭ ની ૪૩૭૦ ચો.મી. ના ક્ષેત્રફળની મલ્ટીપર્પઝના હેતુની બિનખેતીની જમીન (૧) ડાહ્યાભાઈ આત્મારામ પંચાલ, (૨) પ્રહલાદભાઈ આત્મારામ પંચાલ (૩) કલીબેન ઉર્ફે કૈલાસબેન તે આત્મારામ પંચાલની દિકરી તે અંબાલાલ પંચાલની પત્નીની પ્રત્યક્ષ માલીકી કબજા ભોગવટાની આવેલ ત્યારબાદ સદર જમીન (૧) ડાહ્યાભાઈ આત્મારામ પંચાલ, (૨) પ્રહલાદભાઈ આત્મારામ પંચાલ (૩) કલીબેન ઉર્ફે કૈલાસબેન તે આત્મારામ પંચાલની દિકરી તે અંબાલાલ પંચાલની પત્નીની પાસેથી અમો વેચાણ આપનાર રૂદ્ર ડેવલોપર્સ એ નામની ભાગીદારી પેઢીએ વેચાણ રાખેલ અને વેચાણ અવેજની નક્કી કરેલ રકમ ચુકતે ચુકાવી આપતા અમારી તરફેણમાં વેચાણ દસ્તાવેજ તૈયાર કરાવેલ અને તે વેચાણ દસ્તાવેજ તારીખ : ૨૩-૦૪-૨૦૨૫ ના રોજ ગાંધીનગર (ઝોન-૨) ના મે. સબ રજીસ્ટ્રારશ્રીની કચેરીમાં અનુક્રમ નં. ૧૧૩૪૪ થી નોંધવામાં આવેલ તે રજીસ્ટર્ડ વેચાણ દસ્તાવેજને આધીન સદર જમીનના અમો વેચાણ આપનાર રૂદ્ર ડેવલોપર્સ એ નામની ભાગીદારી પેઢીની પ્રત્યક્ષ માલીકી કબજા ભોગવટામાં આવેલ અને બનેલ જે બાબતની ફેરફાર નોંધ સીટી સર્વેના રેકર્ડમાં નોંધ નં. ૬૩૦ થી તા.૧૩-૦૫-૨૦૨૫ ના રોજ પાડવામાં આવેલ જે નોંધ તા.૧૮-૦૬-૨૦૨૫ ના રોજ પ્રમાણીત કરવામાં આવેલ છે.

((...૫...))

આમ ઉપરોક્ત રજીસ્ટર્ડ વેચાણ દસ્તાવેજને આધીન સદર જમીનના અમો વેચાણ આપનાર રૂદ્ર ડેવલોપર્સ એ નામની ભાગીદારી પેઢીની પ્રત્યક્ષ માલીકી કબજા ભોગવટામાં આવેલ અને બનેલ.

ત્યારબાદ સીટી સર્વે નંબર : NA353/3 ની કુલ ૪૧૨૮ ચો.મી.ના ક્ષેત્રફળની મલ્ટીપર્પઝના હેતુની બિનખેતીની જમીન તથા સીટી સર્વે નંબર : NA356/2P1 ની કુલ ૪૩૭૦ ચો.મી.ના ક્ષેત્રફળની મલ્ટીપર્પઝના હેતુની બિનખેતીની જમીનને એકત્રીત કરણ કરવા સીટી સર્વે સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ તથા વધારાના મામલતદાર કચેરીમાં તા.૩૦/૧૨/૨૦૨૫ ના રોજ અરજી કરેલ અને તે અરજી અન્વયે બંન્ને સીટી સર્વે નંબરમાં સમાન સત્તા પ્રકાર, એક જ માલીકી/કબજેદાર હોઈ તથા એકબીજાને લાગુ હોવાથી સીટી સર્વે સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ, ગાંધીનગર સાહેબશ્રીના હુકમ નંબર : સીટીએસ/એકત્ર/ખોરજ(બિ.ખે.)/સી.સ.નં.NA353/3, NA356/2/P/1/ ૨૦૨૬ થી તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૬ ના રોજના હુકમથી એકત્રીત સીટી સર્વે નંબર : NA353/3 નું ૮૪૯૮ ચો.મી. જમીન કરવા તથા સત્તા પ્રકાર સી કાયમ રાખવા હુકમ કરેલ છે જે બાબતની ફેરફાર નોંધ સીટી સર્વેના રેકર્ડમાં નોંધ નં. ૭૮૪ થી તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૬ ના રોજ પાડવામાં આવેલ છે જે નોંધ તા.૧૯-૦૧-૨૦૨૬ ના રોજ પ્રમાણીત કરવામાં આવેલ છે.

(ડી)... મજકુર જમીન ઉપર એકતરફવાળા વેચાણ આપનારે “**સેન્ટોરા**” નામની રહેણાંક/વાણિજ્ય ની યોજના મુકેલ છે અને તેના અનુસંધાને લે-આઉટ તથા બિલ્ડીંગ પ્લાન મંજૂરી અર્થે ગાંધીનગર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં રજુ કરેલ અને ગાંધીનગર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા સદરહુ યોજનામાં બ્લોક- એ, બી, સી, ડી, ઈ અને એફ ના રહેણાંક/વાણિજ્યના નકશા તા.૨૪-૦૨-૨૦૨૬ ના રોજ રજાચિઠ્ઠી ક્રમાંક :- પી.આર.એમ./GMC/૧૫૩/ખોરજ-૪૦૯-અ/૦૭/૨૦૨૫/૫૪૫૧ થી મંજૂર કરેલ છે (જેને હવે પછી “મંજૂર થયેલ પ્લાન” એ રીતે સંબોધવામાં આવશે) કે (જેને હવે પછી “રજાચિઠ્ઠી” એ રીતે સંબોધવામાં આવશે).

(ઈ)... એકતરફવાળા વેચાણ આપનાર દ્વારા મજકુર યોજના ધી રીયલ એસ્ટેટ (રેગ્યુલેશન એન્ડ ડેવલપમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૧૬ (મજકુર એક્ટ) તથા ધી ગુજરાત રીયલ એસ્ટેટ (રેગ્યુલેશન એન્ડ ડેવલપમેન્ટ) જનરલ રૂલ્સ, ૨૦૧૭ (મજકુર રૂલ્સ) મુજબ ગુજરાત રીયલ એસ્ટેટ રેગ્યુલેટરી ઓથોરીટી (રેરા) સમક્ષ નોંધાવેલ છે અને તેનો નોંધણી નંબર : થી તારીખ : ના રોજનો છે.

((...૬...))

(એફ)..અને આ રીતે એકતરફવાળાએ મંજૂર થયેલ નકશા તથા રજાચિઠ્ઠીને આધીન મજકુર સઘળી જમીન ઉપર મુકવામાં આવેલ **“સેન્ટોરા”** નામની યોજનાના બ્લોક- એ, બી, સી, ડી, ઈ અને એફ ના ઉપર રહેણાંક/વાણિજ્ય હેતુની યોજના મુકવામાં આવેલ છે કે જેને હવે પછી આ વેચાણ દસ્તાવેજમાં “મજકુર યોજના” એ રીતે સંબોધવામાં આવશે કે જેનો સમાવેશ મજકુર બીનખેતીની જમીન કે જેનું વિગતવાર વર્ણન આ સાથેના પરિશીષ્ટ-૧ માં દર્શાવ્યા મુજબનું છે કે જેને હવે પછી આ વેચાણ દસ્તાવેજમાં મજકુર જમીનમાં થાય છે તે બ્લોક-..... ના માળ/ફ્લોર ઉપર આવેલ ફ્લેટ/દુકાન/ઓફીસ નંબર : ના ચો.મી. કારપેટ એરીયા તેમજ તેમાં આવેલ ચો.મી. વોશ એરીયા તેમજ તેમાં આવેલ ચો.મી. બાલ્કની એરીયા સહિતની મિલકત કે જેને હવે પછી આ વેચાણ દસ્તાવેજમાં “મજકુર યુનીટ” એ રીતે સંબોધવામાં આવશે અને મજકુર યુનીટ તેમજ મજકુર યુનીટ પૈકીની વરાડે પડતી વગર વહેંચાયેલ ચો.મી. ના હકકો સહીતની જમીન **(વગર વહેંચાયેલ હિસ્સો)** કે જેને હવે પછી આ વેચાણ દસ્તાવેજમાં “મજકુર યુનીટ” એ રીતે સંબોધવામાં આવશે તેમજ મજકુર યોજનામાં મંજૂર થયેલ પ્લાન મુજબ મુકવામાં આવેલ કોમન એમીનીટીઝ તથા ફેસીલીટીઝ કે જેનું વિગતવાર વર્ણન આ સાથેના પરિશીષ્ટ-૩ માં દર્શાવ્યા મુજબનું છે તે વાપરવાના વગર વહેંચાયેલા હકકો સહીતની મીલકત બીજીતરફવાળા વેચાણ લેનારને આ વેચાણ દસ્તાવેજથી વેચાણ આપવાનું નકકી કરેલ છે .

- મજકુર યોજનામાં મુકવામાં આવેલ કોમન એમીનીટીઝ તથા ફેસીલીટીઝ તેમજ મજકુર જમીન પૈકીનો વગર વહેંચાયેલ હિસ્સાને હવે પછી સંયુક્ત રીતે કોમન એરીયા તરીકે સંબોધવામાં આવશે.
- મજકુર યુનીટ તથા કોમન એરીયાને હવે પછી સંયુક્ત રીતે “મજકુર મીલકત” એ રીતે સંબોધવામાં આવશે અને તેનું વર્ણન આ સાથેના પરિશીષ્ટ-૨ માં દર્શાવેલ છે.
- મજકુર યુનીટની આંતરીક દિવાલોની અંદરના ક્ષેત્રફળને કારપેટ એરીયા ગણવામાં આવેલ છે જેમાં મજકુર યુનીટની બાહ્ય દિવાલો, ઓપન માર્જીન એરીયાનો સમાવેશ થતો નથી પરંતુ મજકુર યુનીટની અંદરની વિભાજીત દિવાલો કારપેટ એરીયાનો ભાગ છે.

(જી) મજકુર “સેન્ટોરા” નામની યોજના અંગે વેચાણ આપનારે બજાજ હાઉસીંગ ફાઈનાન્સ લીમીટેડ ની, મુંબઈ (મજકુર બેંક) પાસેથી રૂ. ૩૮,૦૦,૦૦,૦૦૦/- અંકે રૂપિયા આડત્રીસ કરોડ પુરા પ્રોજેક્ટ લોન લીધેલ છે જે અંગેનું મોર્ગેજ ડીડ ગાંધીનગર (ઝોન-૨) ના સબ રજીસ્ટ્રાર સાહેબશ્રીની કચેરીમાં દસ્તાવેજ નંબર : ૧૬૬૦૧ થી તા.૦૧-૦૬-૨૦૨૬ ના રોજ નોંધાવેલ છે જે હાલ જારી છે અને તેની ચુકવણી કરવાની જવાબદારી

((...૭...))

અમો વેચાણ આપનારની છે અને તે રીતે મજકુર યુનિટ સહીતની મજકુર યોજના મજકુર બેંક પાસે ગીરો છે પરંતુ મજકુર યુનિટના વેચાણ સારૂ અમો વેચાણ આપનારે મજકુર બેંકમાં વિનંતી કરતાં મજકુર બેંક દ્વારા મજકુર યુનિટનું વેચાણ કરવામાં આવે તો કોઈ વાંધા સરખું નથી તે મુજબનું પ્રમાણપત્ર તા..... -.....-૨૦..... ના રોજ આપેલ છે અને તે રીતે મજકુર યુનિટનું વેચાણ કરવા અમો વેચાણ આપનાર હકકદાર છીએ.

(એચ) અને આ રીતે મજકુર મીલકતમાં એકતરફવાળા સીવાય અન્ય કોઈનો કોઈપણ જાતનો લાગભાગ હકક, હિત, હિસ્સો, બોજો કે અલાખો નથી મજકુર મીલકત એકતરફવાળા વેચાણ આપનાર આ વેચાણ દસ્તાવેજના બીજીતરફવાળા વેચાણ લેનારને વેચાણ આપતા અગાઉ મજકુર મીલકત અન્ય કોઈને કોઈપણ પ્રકારે તબદીલ, એસાઈન કે ટ્રાન્સફર કરેલ નથી કે વેચાણ, ગીરો કે બક્ષિસ આપેલ નથી તેમજ બીજી અન્ય કોઈપણ રીતે લખી આપેલ નથી મજકુર મીલકત સહીતની મજકુર જમીન ઉપર કોઈનો કોઈપણ પ્રકારનો ખોરાકી, પોષાકી કે રહેઠાણ વિગેરે કોઈપણ જાતનો લાગભાગ, હકક, હિત, હિસ્સો નથી કે પોશાતો નથી તેમજ મજકુર મીલકત કે તેનો કોઈપણ ભાગ કોઈપણ અદાલત કે કચેરીના હુકમથી જપ્તીમાં કે અવલ જપ્તીમાં લેવામાં આવેલ નથી તેમજ મજકુર મીલકત કોઈને વેચવી વેચાવવી નહીં તેવો કોઈપણ જાતનો મનાઈ હુકમ કોઈપણ અદાલત કે કચેરી તરફથી એકતરફવાળા ઉપર નીકળેલ નથી કે બજેલ નથી કે મજકુર મીલકત કે તેનો કોઈપણ ભાગ કોઈપણ યોજના માટે અનામત રાખવામાં આવેલો નથી તેમજ મજકુર મીલકત સહીતની મજકુર જમીન કોઈ એકવીઝીશન, રેકવીઝીશન કે રીઝર્વેશનમાં આવેલ નથી કે તે મુજબના કોઈ પ્રોસીડીંગ્સ એકતરફવાળા ઉપર ચાલતા નથી મજકુર મીલકત સહીતની મજકુર જમીનના તમામ રાઈટ ટાઈટલ કલીયર માર્કેટેબલ અને સેલેબલ છે તેવો પાકો વિશ્વાસ અને ભરોસો વેચાણ લેનારને આપેલ છે તેમજ મજકુર મીલકતના તમામ પ્રકારના રાઈટ, ટાઈટલ, ઈન્ટરેસ્ટ, કારપેટ અને અન્ય એરીયાનું, જમીનનું ક્ષેત્રફળ, બાંધકામની ગુણવત્તા, ફીટીંગ્સ, ફિક્ચર્સ કોમન સુવિધાઓની યોગ્યતા, વપરાશી એસેસરીઝ અને તેમની ક્ષમતાઓ સહિત વેચાણ લેનારે ચકાસણી કરેલ છે અને તેનાથી વેચાણ લેનારને સંતોષ છે અને થયેલ છે અને તે મજકુર મીલકત તમો વેચાણ લેનાર બીજીતરફવાળાને અમો વેચાણ આપનાર એકતરફવાળા રૂઢ્ર ડેવલોપર્સ નામની ભાગીદારી પેઢીએ તા..... ના રોજ ગાંધીનગર (ઝોન-૨) ના મે.સબરજીસ્ટ્રાર સાહેબશ્રીની કચેરીમાં અનુક્રમ નં. થી રજીસ્ટર્ડ બાનાખત કરેલ અને તે બાનાખતમાં નકકી કરેલ કુલ અભરામ ન દાવે અઘાટ વેચાણ કિંમત રૂા...../- અંકે રૂપીયા પુરાનો. પુરામાં કુલ અભરામ ન દાવે વેચાણ આપી

((...૮...))

મજકુર મીલકતનો આ વેચાણ દસ્તાવેજ વેચાણ લેનારની તરફેણમાં કરી આપેલ છે.

(આઈ) મજકુર મીલકતના આ વેચાણ દસ્તાવેજથી એકતરફવાળા વેચાણ આપનાર તથા બીજીતરફવાળા વેચાણ લેનાર એકબીજાને લખી આપે છે કે,

(૧) બીજીતરફવાળા વેચાણ લેનારે મજકુર મીલકત પૈકી

- મજકુર બ્લોક-.... ના માળ ઉપર આવેલ ફ્લેટ/દુકાન/ઓફીસ નંબર : ના ચો.મી. કારપેટ એરીયા તેમજ તેમાં આવેલ ચો.મી. વોશ એરીયા તેમજ તેમાં આવેલ ચો.મી. બાલ્કની એરીયા સહિતની મિલકત કે જેને હવે પછી આ વેચાણ દસ્તાવેજમાં “મજકુર યુનીટ” એ રીતે સંબોધવામાં આવશે અને મજકુર યુનીટ તેમજ મજકુર યુનીટ પૈકીની વરાડે પડતી વગર વહેંચાયેલ ચો.મી. ના હકકો સહીતની જમીન (વગર વહેંચાયેલ હિસ્સો) તથા મજકુર યોજનામાં મુકવામાં આવેલ કોમન એમીનીટીઝ તથા ફેસીલીટીઝના વરાડે પડતા વગર વહેંચાયેલ હકકોની કિંમત મજકુર યુનિટની કિંમતમાં આવરી લેવામાં આવેલ છે જેની અલગથી કિંમત ગણવાની રહેશે નહીં.

કુલ રૂા...../- અંકે રૂપીયા પુરાનો વેચાણ આપેલ છે અને તે મુજબનો મજકુર મીલકતનો ચુકતે વેચાણ અવેજ નીચે જણાવેલ વિગતે ચુકવી આપેલ છે જે વેચાણ આપનારને મળેલ છે જે વેચાણ આપનાર કબુલ, મંજુર રાખી આથી પહોંચ લખી આપે છે તેમજ મજકુર મીલકતનો પ્રત્યક્ષ, શાંત અને ખાલી કબજો તમામ પ્રકારના બોજાઓથી મુક્ત વેચાણ આપનારે આ દસ્તાવેજના વેચાણ લેનારને આજરોજ સોંપેલ છે વેચાણ લેનાર દ્વારા ચુકવવામાં આવેલ વેચાણ અવેજમાં જણાવેલ ચેકો સ્વીકારાઈ જવાની શરતે આ વેચાણ દસ્તાવેજ કરવામાં આવેલ છે અને તમામ ચેકો સ્વીકારાઈ ગયા બાદ જ સદરદુ વેચાણ દસ્તાવેજ અમલમાં આવેલ ગણાશે તેમજ વેચાણ અવેજ પેટે આપવામાં આવેલ ચેકો સ્વીકારાય નહીં તો આ વેચાણ દસ્તાવેજ બાદ વેચાણ લેનાર દ્વારા મજકુર મીલકત અંગે કોઈપણ જાતના વ્યવહારો જેવા કે ગીરો, વેચાણ વિગેરે કરવામાં આવેલ હશે તે તમામ માન્ય ગણાશે નહીં અને તે રીતે મજકુર મીલકતનો આ વેચાણ દસ્તાવેજ આજ રોજ વેચાણ લેનારની તરફેણમાં કરી આપેલ છે.

- : અવેજ ચૂકવ્યાની વિગત : -

રકમ	ચેક નંબર	તારીખ	બેંકનું નામ	શાખા
-----	----------	-------	-------------	------

૩૧...../- અંકે રૂપીયા પુરા.

વધુમાં સદર મિલકતનો વેચાણ અવેજ જો તમો બીજીતરફવાળાએ અન્ય વ્યક્તિના ખાતામાંથી આપેલ હોય તો તેવા સંજોગોમાં જેમના પણ ખાતામાંથી સદર વેચાણ અવેજની રકમ પ્રાપ્ત થાય તેઓનો સદર મિલકતમાં હકક સ્થાપિત થશે નહીં. પરંતુ તે અવેજ તમારા વતી મળેલ હોવાનું ગણાશે એટલું જ નહીં પરંતુ તેવી તમામ રકમો અંગે તમો બીજીતરફવાળાએ ઈન્કમેટેક્સ કાયદાના તમામ નિતી-નિયમોનો અમલ કરવાનો રહેશે અને જો કોઈ સંજોગોમાં ઈન્કમેટેક્સ કાયદા હેઠળ કોઈ નોટીસ બજે અને અથવા તો બેનામી કાયદા હેઠળ સદર મિલકત એટેચમેન્ટમાં આવે તો તેની સંપૂર્ણ જવાબદારી તમો બીજીતરફવાળાની રહેશે અને તે માટે અમો એકતરફવાળા જવાબદાર રહીશું નહીં.

- (૨) ઉપર જણાવ્યા મુજબ મજકુર મિલકતના કુલ વેચાણ અવેજમાં મજકુર મિલકતના આજદિન સુધીના ચુકવવાપાત્ર જી.એસ.ટી., શૈક્ષણિક કર, ઉપકર અગર અન્ય કોઈપણ કર, ચાર્જસનો સમાવેશ થયેલ છે અને તે તમામ રકમો વેચાણ આપનારે ચુકવેલ છે.
- (૩) આજરોજથી વેચાણ લેનાર મજકુર યુનીટના કુલ સ્વતંત્ર માલીક અને પ્રત્યક્ષ કબજેદાર થયા છે અને મજકુર યુનીટમાં વેચાણ લેનાર વસે, વસાવે, વેચે, સાટે યા ગીરે આપે યા વેચાણ લેનારનું દીલ ચાહે તેમ ઉપયોગ કરવા હકકદાર છે મજકુર મિલકતમાંથી નવેનીઘ અષ્ટમાં સિધ્ધ જે કાંઈ પ્રગટ થાય તે તમામ વેચાણ રાખનારના નસીબનું છે વધુમાં વેચાણ આપનાર આ દસ્તાવેજના વેચાણ લેનારને બાંહેધરી આપે છે કે મજકુર મિલકતના વેચાણ લેનારની માલીકી કબજા ભોગવટા ઉપયોગમાં વેચાણ આપનાર અગર તેના હાલના તથા વખતો વખતના ભાગીદારો કે તેમના વંશ, વાલી, વારસો વિગેરે હરકત કે અટકાયત કરશે કરાવશે નહીં અને જો કરે કરાવે અને તેથી કરીને વેચાણ લેનારને જે કાંઈ નુકશાન કે ખર્ચ થાય તે તમામ વેચાણ આપનાર ચુકવવા આથી બંધાયેલા છે અને રહેશે.
- (૪) વેચાણ લેનાર મજકુર યુનીટના આ વેચાણ દસ્તાવેજ અંગે આથી વધુમાં બાહેધરી આપી જાહેર કરે છે કે,
- (એ) મજકુર મિલકત અંગેના કેન્દ્ર સરકાર, ગુજરાત સરકાર તથા સ્થાનિક સરકારના કરવેરા, ટેક્સ, લાગા વિગેરે આજદિન સુધીના વેચાણ આપનારે ભરેલ છે અને વેચાણ દસ્તાવેજ પછીના ઉપરોક્ત તમામ વેરાઓ તેમજ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના એમીનીટી ચાર્જ, બેટરમેન્ટ ચાર્જ કે અન્ય કોઈપણ જાતના કરવેરા વેચાણ લેનારે ભરવાના છે તેમજ આજરોજ પછીના સમય માટે

((...૧૦...))

મજકુર મીલકતનો યોગ્ય વિમો લેવાની જવાબદારી વેચાણ લેનારની રહેશે.

- (બી) વેચાણ આપનારે મજકુર યોજનાનો યોગ્ય અને વ્યવસ્થિત વહીવટ થાય તે સારૂ **“સેન્ટોરા”** માંના તમામ સબ-મિલકત ધારકોએ સંયુક્ત રીતે ભેગા મળીને જે એસોસીએશન કે રજીસ્ટર્ડ સોસાયટી બનાવવાનું નક્કી કરે અગર કરવામાં આવે તો તેમાં તમોએ તેમના ફરજિયાત સભ્ય બનવાનું હોઈને તમો વેચાણ લેનાર બીજીતરફવાળા પણ સદર નક્કી કરવામાં આવે તે એસોસીએશન અગર સોસાયટીના સભ્ય બનતા તમોએ તેના નિતિ-નિયમો અને ઠરાવોનું પાલન કરવાનું ફરજિયાત છે તથા સદર **“સેન્ટોરા”** ના રોડ-રસ્તાઓ, કોમન સ્પેસ સહીત તમામ કોમન સુવિધાઓ વાપરવા, ભોગવવા હક્કદાર છો અને રહેશો જે અન્વયે જે તે સમયે સદરહું સ્કીમના વહિવટકર્તાઓ ઠેરવે તે રકમ ભરવા/ચુકવવા તમો વેચાણ લેનાર બીજીતરફવાળા બંધાયેલા છો અને રહેશો.
- (સી) વેચાણ લેનારે મજકુર યોજનાના વેચાણ આપનારે તથા મજકુર સોસાયટીએ નક્કી કરેલા ધારાધોરણ મુજબ અને વખતો વખતના યોજનામાં કરવામાં આવતા નીતીનિયમો મુજબ વર્તવાનું તેમજ તેનો અમલ કરવાનો રહેશે.
- (ડી) મજકુર યોજનામાં વેચાણ આપનાર દ્વારા જે રીતે ઈલે. કનેક્શન, વોટર લાઈન, ગટર લાઈન, કલર વિગેરે આપવામાં આવેલ છે તેમાં મજકુર યુનીટના બાંધકામમાં કે એલીવેશનમાં કોઈપણ પ્રકારનો ફેરફાર વેચાણ આપનાર અગર વેચાણ લેનારે મજકુર યુનીટના આંતરીક અને બાહ્યાભાગો માં અગર આર.સી.સી. બીમ, સીલીંગ, કોલમ, સ્લેબ વિગેરેમાં અગર મજકુર યોજનાના અન્ય યુનીટો, બિલ્ડીંગ કે અન્ય ભાગોને નુકશાન થાય તે મુજબની તોડફોડ કરવાની નથી અગર મજકુર સોસાયટીની મંજૂરી લીધા સીવાય વેચાણ લેનારે કરવાનો નથી તેમજ સદરહું યોજનાનું નામ હંમેશ માટે **“સેન્ટોરા”** રહેશે અને તેમાં પણ વેચાણ લેનાર ફેરફાર કરી શકશે નહી જો વેચાણ લેનાર અન્ય કોઈ મંજૂરી લીધા વિના બાંધકામ કે એલીવેશન વિગેરેમાં ફેરફાર કરે કરાવશે તો તે વેચાણ આપનાર અગર મજકુર સોસાયટી ચાહે તે સમયે દુર કરી કરાવી શકશે અને વિકલ્પે તેવા બાંધકામના સુધારાઓ જો મંજૂર થઈ શકે તેવા હશે તો તે પેટે દંડની રકમો વેચાણ આપનાર અગર મજકુર સોસાયટી નક્કી કરે તે મુજબની ચુકવવાની જવાબદારી વેચાણ લેનારની રહેશે.
- (ઈ) વેચાણ લેનાર આ વેચાણ દસ્તાવેજથી વેચાણ રાખેલ મજકુર યુનીટમાં વેચાણ લેનારે કોઈ વધારાનું બાંધકામ કરવાનું નથી અને જો મંજૂરી વિનાનું વધારાનું બાંધકામ કરશે તો તે

((...૧૧...))

ફોજદારી તેમજ અન્ય ગુન્હાને પાત્ર બીનકાયદેસરનું કૃત્ય ગણાશે અને તેથી તાત્કાલીક રીતે વેચાણ લેનારનાં ખર્ચે અને જોખમે તોડી પાડવામાં આવશે અને તેવા બીનકાયદેસરનાં બાંધકામો કરનાર યાને કે આ દસ્તાવેજનાં વેચાણ લેનાર સામે લીગલ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે અને તે અંગેના તમામ ખર્ચ તથા નુકશાનની જવાબદારી વેચાણ લેનારની રહેશે.

(એફ) મજકુર યોજનામાં વેચાણ આપનારે આ સાથેનાં પરિશિષ્ટ-૩ મુજબની કોમન એમીનીટીઝ તથા ફેસીલીટીઝ મુકવામાં આવેલ છે તેની વેચાણ લેનારને જાણ છે તેમજ વેચાણ લેનારે તેની ચકાસણી કરેલ છે અને તે બાબતે વેચાણ લેનારને કોઈ વાંધો કે તકરાર નથી તે વેચાણ લેનાર આથી કબુલ, મંજૂર રાખે છે.

(જી) મજકુર યોજનાનાં તમામ યુનીટોનું વેચાણ ન થાય તેમજ તમામ યુનીટોનાં દસ્તાવેજો ન થાય ત્યાં સુધી મજકુર યોજનાનો વહીવટ વેચાણ આપનાર પોતે સંભાળશે અને ત્યારબાદ મજકુર સોસાયટીને સોંપશે અને તે અંગે વેચાણ લેનારે કોઈ વાંધો કે તકરાર લેવાનો નથી તે વેચાણ લેનાર આથી કબુલ, મંજૂર રાખે છે.

(એચ) વેચાણ લેનારને મજકુર મીલકતનો પ્રત્યક્ષ કબજો મળેથી મજકુર યોજનાનાં યોગ્ય વહીવટ માટે જે પણ ખર્ચા જેવા કે વરાડે પડતાં ટેક્સ, વેરા, મહેસુલ, ઉપકર રૂપાંતર કર, વહીવટ ખર્ચ, વીમા ખર્ચ, પાણી ચાર્જીસ, કોમન સમારકામ ખર્ચ, કોમન વિજળી ખર્ચ, કોમન એમીનીટીઝ તથા ફેસીલીટીઝનાં સમારકામ, સુધારા-વધારાનાં ખર્ચ, ચોકીદારો, સફાઈ કામદારો, એકાઉન્ટ કલાર્ક વિગેરેનાં પગાર/ફી તેમજ મજકુર યોજનાના યોગ્ય વહીવટ અને વ્યવસ્થા અંગે જરૂરી તમામ ખર્ચ ભરવા વેચાણ લેનાર બંધાયેલા છે અને રહેશે અને તે મુજબ કોમન મેઈન્ટેનન્સ ડિપોઝીટની રકમ વેચાણ લેનારે ભોગવેલ છે અગર વેચાણ આપનારને અલગથી ચુકવી આપવાની છે તેમજ જ્યાં સુધી સોસાયટી દ્વારા કોઈ એક યોગ્ય રકમ નક્કી કરવામાં ન આવે ત્યાં સુધી ઉપર મુજબનાં ખર્ચ અંગે વેચાણ લેનારે ડિપોઝીટની રકમ જમા આપેલ છે તેવી ડિપોઝીટની રકમ જ્યાં સુધી યોગ્ય સોસાયટી/સંસ્થા/મેઈન્ટેનન્સ કંપનીની સ્થાપના કરવામાં ન આવે ત્યાં સુધી વેચાણ આપનાર પાસે વગર વ્યાજે જમા રહેશે અને તેમાંથી વેચાણ આપનારે ઉપર મુજબના ખર્ચ કરવાનાં રહેશે તેમજ માસીક કોમન મેન્ટેનન્સની રકમો ફરજિયાત રીતે સોસાયટીમાં જમા કરાવવાની છે અને રહેશે તેમજ તેવા ખર્ચામાં ભવિષ્યમાં જે પણ વધારો-ઘટાડો થાય તે અંગે વેચાણ લેનારને માન્ય રહેશે અને તે અંગે વેચાણ લેનારે કોઈપણ જાતની તકરાર લેવાની નથી તે વેચાણ લેનાર આથી કબુલ, મંજૂર રાખે છે.

(આઈ) ઉપર પેરામાં જણાવેલ રકમો જો વેચાણ લેનાર ચુકવવામાં ચુક કરે અગર ચુકવે નહીં તો તેવી

((...૧૨...))

તમામ રકમો વેચાણ આપનાર અગર મજકુર સોસાયટી તેમની સગવડ મુજબ વેચાણ લેનાર વતી વેચાણ લેનારનાં ખર્ચ અને જોખમે જે તે સરકારી અર્થ સરકારી વિગેરે સંસ્થાને ચુકવી શકશે અને ત્યારબાદ વેચાણ આપનાર અગર મજકુર સોસાયટી તેવી ચુકવેલ રકમો ૧૨ ટકા ના વાર્ષિક વ્યાજ સહીત વેચાણ લેનાર પાસેથી વસુલ કરવા હકકદાર રહેશે અને તેવી રકમ વસુલ કરવા વેચાણ આપનાર અગર મજકુર સોસાયટી તમામ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી શકશે અને તે રકમો વસુલ કરવા અંગેનાં ખર્ચ તથા નુકશાનની તમામ જવાબદારી વેચાણ લેનારની હોવાની ગણાશે તેમ છતાં પણ જો તેવી રકમો ચુકવવાની જવાબદારીમાં વેચાણ લેનાર કસુર કરે તો તે અંગે વેચાણ આપનાર અગર મજકુર સોસાયટી બોર્ડ ઓફ નોમીનીઝ, જીલ્લા રજીસ્ટ્રાર સહકારી મંડળીઓ, રેરા કે અન્ય સક્ષમ ઓથોરીટી સમક્ષ જરૂરી દાદ માંગી તેવી રકમ વસુલ કરી શકશે.

(જે) મજકુર યુનિટના વેચાણ લેનાર આ દસ્તાવેજથી કુલ સંપૂર્ણ માલિક કબજેદાર થયેલ હોઈ તેથી મજકુર યુનિટના વપરાશ-ઉપયોગ બાબતે યોગ્ય ધ્યાન આપવામાં ન આવે તેવા સમયે મજકુર યુનિટને કે તેમના આંશિક ભાગને નુકશાન થવા સંભવ છે જેવા કે સંડાસ, બાયરૂમ, કિચન, વોશ બેઝીનમાં એસીડ, કેમીકલ અને ગરમ પાણીનો ઉપયોગ કરવાના કારણે તેમજ બારી દરવાજાઓ, જાળી, ચકલા વિગેરેના અયોગ્ય અને બીન આવડત ભર્યા વપરાશના કારણે તેના સ્ક્રુ, નટ બોલ્ટ, વાઈસર, પેકીંગ ઢીલા કે બગડી શકે છે જેથી વેચાણ લેનારે આવી મુળભુત બાબતોની જાણકારી રાખીને પોતાના યુનિટનો અને કોમન સુવિધાઓનો વપરાશ ઉપયોગ કરવા-કરાવવાનો રહેશે અન્યથા આવી સામાન્ય અને વપરાશી ભુલના કારણે ઉદભવતા પ્રશ્નો બાબતે વેચાણ આપનાર જવાબદાર રહેશે નહીં અને તેવા તમામ ઉદભવતા પ્રશ્નો, ખર્ચ અને જોખમની જવાબદારી વેચાણ લેનારની ગણાશે તેમજ મજકુર યોજનાની તમામ કોમન ફેસિલીટીઝ તથા એમીનીટીઝનો વાપર-ઉપયોગ વેચાણ લેનારે મજકુર યોજનાના અન્ય સભ્યો સાથે મળીને સંયુક્ત રીતે તેમજ કાયદેસર અધીકૃત રીતે કરવાનો છે અને રહેશે.

(કે) મજકુર મીલકતનો ઉપયોગ વેચાણ લેનારે માત્ર રહેણાંક/વાણિજ્યનાં હેતુ સારૂ કરવાનો છે અને રહેશે તેમજ મજકુર મીલકતનો ઉપયોગ મજકુર યોજનાના અન્ય સભ્યોને કોઈપણ જાતનું નુકશાન ના થાય તે રીતે કરવાનો રહેશે, તેમ છતાં જો વેચાણ લેનાર રહેણાંક સિવાયનો કોઈ ઉપયોગ કરે અને તેને કારણે મજકુર સોસાયટી કે મજકુર યોજનાના કોઈપણ સભ્યને કોઈપણ જાતનાં ખર્ચ કે નુકશાનમાં ઊતરવું પડે તો તેની સઘળી જવાબદારી વેચાણ લેનારની રહેશે.

((...૧૩...))

- (એલ) મજકુર યુનીટનો વેચાણ લેનારે જાતે તેમજ પોતાના ખર્ચે વહીવટ કરવાનો રહેશે એટલે કે બીજીતરફવાળાએ વેચાણ રાખેલ મજકુર યોજના/મીલકતમાં બીજીતરફવાળાએ અગર તેના કુટુંબનાં સભ્યોએ ગંદકી કરવાની નથી. બીજીતરફવાળાએ વેચાણ રાખેલ મજકુર મીલકતમાંથી પસાર થતી અન્ય મિલકતોની સહિયારી ડ્રેનેજ, પાણીની લાઈનો, ઈલેક્ટ્રીક, ટેલિફોન, ગેસની લાઈનોના મરામત કરવા/કરાવવાના સમયે અન્ય મીલકતના માલિકો, કારીગરો, મજુરો, ટેકનિશીયનોને તેવા મરામતના સમયે મજકુરમીલકતમાં પ્રવેશ કરવા/કરાવવા બાબતે વાદ-વિરોધ કરી/કરાવી શકશે નહિં. આવા મરામતના સમયે કોઈપણ પ્રકારનું નુકશાન તમારા વતી અને તરફથીનાઓ દ્વારા થાય તો તેવા નુકશાનીની રકમ અન્ય સહમાલિકો/સોસાયટીમાં ભરપાઈ કરવાની જવાબદારી બીજીતરફવાળાની રહેશે.
- (એમ) મજકુર યુનીટનો વેચાણ લેનારે જાતે તેમજ પોતાના ખર્ચે વહીવટ કરવાનો રહેશે એટલે કે બીજીતરફવાળાએ વેચાણ રાખેલ મજકુર મીલકતમાં બીજીતરફવાળાએ અગર તેનાં કુટુંબનાં સભ્યોએ ગંદકી કરવાની નથી.
- (એન) વેચાણ લેનારે મજકુર યુનીટ અંગેનો કોઈપણ જાતનો સરસામાન, રેતી, ઈંટો કે અન્ય કોઈપણ જાતનો સામાન મજકુર યોજનાની કોમન જગ્યા ઉપર કે કોમન રસ્તા, સીડી, ફોયર, માર્જીન ઉપર કે અન્ય કોઈપણ યુનીટ પાસે કે કોઈને પણ નડે કે નુકશાન થાય તે રીતે રાખવાનો નથી તેમજ વેચાણ લેનારે મજકુર મીલકતમાં કોઈપણ જાતની ગેરકાયદેસરની ચીજવસ્તુઓ લાવવાની નથી તેમજ મજકુર યોજનાની કોમન જગ્યામાં કોઈપણ જાતનું નુકશાન થાય તે મુજબનો કોઈપણ જાતનો ભારે માલસામાન કે ચીજવસ્તુઓ ક્યારેય લાવવાની નથી અને જો અનિવાર્ય સંજોગોમાં કોઈ પણ જાતનો ભારે માલસામાન જે કાયદેસરનો હોય તે પણ લાવવાની જરૂરીયાત ઉપસ્થિત થાય, તો વેચાણ લેનારે મજકુર સોસાયટીની અગર વેચાણ આપનારની લેખીત મંજૂરી વગર લાવવા લઈ જવાનો નથી.
- (ઓ) વેચાણ લેનારે વેચાણ રાખેલ મજકુર યુનીટ અન્ય કોઈપણ યુનીટ સાથે વેચાણ આપનાર અગર મજકુર સોસાયટીની તેમજ સક્ષમ ઓથોરીટીની લેખીત પરવાનગી લીધા વગર કોઈપણ સંજોગોમાં એકત્રીત કરવા-કરાવવાની નથી કે વેચાણ રાખેલ યુનીટનું બે કે તેથી વધુ યુનીટમાં વિભાજન કરવા-કરાવવાનું નથી કે તેવા યુનીટોનું વેચાણ કરવા-કરાવવાનું નથી.
- (પી) બીજીતરફવાળાએ વેચાણ રાખેલ મજકુર યુનીટ સીવાયની સદરહું મજકુર યોજનાની કોઈપણ મીલકત એટલે કે કોઈપણ યુનીટ એકતરફવાળા વેચાણ આપનાર પોતાની ઈચ્છા મુજબ કોઈપણ

((...૧૪...))

વ્યક્તિને તેમજ કોઈપણ સમયે વેચાણ કરવા હકકદાર છે અને તે અંગે વેચાણ લેનારે કોઈપણ જાતની તકરાર હાલ કે ભવિષ્યમાં લેવડાવવાની નથી.

- (કયુ) બીજીતરફવાળાએ વેચાણ રાખેલ મજકુર મીલકત બીજીતરફવાળાએ કોઈપણ જગ્યાએ કે કોઈપણ વ્યક્તિને વેચાણ આપનાર અગર મજકુર સોસાયટીની લેખીત મંજૂરી લીધા સીવાય કોઈપણ રીતે તબદીલ, વેચાણ કે ગીરો મુકવાની નથી તેમજ તેવું સુચીત વેચાણ કરતાં અગાઉ એકતરફવાળાએ કે સુચીત વેચાણ લેનારે મજકુર સોસાયટીમાં અગર વેચાણ આપનાર પાસે યુનિટની ટ્રાન્સફર ફીની રકમ અગર વહીવટી ફાળાની નક્કી કરેલી રકમ ફરજિયાત ભરપાઈ કરવાની છે અને રહેશે.
- (પ) વધુમાં સદરહું “સેન્ટોરા” નામની યોજનાનું વપરાશનું પરમીશન (બી.યુ) આવી ગયા પછી સદરહું જમીન ઉપર આવેલ તમામ કોમન સુવીધાઓમાં અમો વેચાણ આપનારનો કોઈ હકક, હિસ્સો રહેશે નહીં અને ભવિષ્યમાં એફએસઆઈ માં વધારો થાય તો તેમાં પણ અમો વેચાણ આપનારનો કોઈ હકક હિસ્સો રહેશે નહીં અને “સેન્ટોરા” નામની યોજનાના તમામ સભ્યોનો સંયુક્ત હકક રહેશે.
- (૬) મજકુર યુનિટ આ વેચાણ દસ્તાવેજના આધારે તમામ સરકારી કે ગ્રામ પંચાયતના રેકર્ડમાં વેચાણ લેનાર પોતાના નામે ટ્રાન્સફર કરાવી શકે છે અને મજકુર યુનિટ વેચાણ લેનારનાં નામે ટ્રાન્સફર કરાવવા સારૂ જ્યાં જ્યાં અને જ્યારે જ્યારે જે જે સહીઓ, સાક્ષીઓ, કબુલાતો, ચીજો વિગેરેની જરૂર પડે ત્યાં ત્યાં અને ત્યારે ત્યારે તે તે સહીઓ કબુલાતો ચીજો વિગેરે કરી આપવા વેચાણ આપનાર તથા તેનાં ભાગીદારો વિગેરે તમામ બંધાયેલા છે અને રહેશે અને તે અંગેનો જે કાંઈ ખર્ચ થાય તે વેચાણ લેનારે ભોગવવાનો રહેશે.
- (૭) મજકુર યુનિટનો કબજો વેચાણ લેનારને સોંપવામાં આવે ત્યારથી ૫ (પાંચ) વર્ષ દરમિયાન જો વેચાણ લેનારને મજકુર યુનિટ અગર તેના બિલ્ડીંગના ફક્ત સ્ટ્રક્ચરર બાંધકામમાં કોઈ ક્ષતિ અગર ખામી જણાય અગર મજકુર યોજનાની જનરલ સેવામાં ચુક જણાય તો તેની લેખિત જાણ વેચાણ આપનારને કરવાની રહેશે અને તેવી લેખિત જાણ વેચાણ આપનારને મળેથી વેચાણ આપનારે જ્યાં શક્ય હોય તે તમામ જગ્યાએ સ્વખર્ચે તેવી ખામીઓ સુધારો કરી આપવાનો રહેશે.

મજકુર મિલકત/યુનિટના બાંધકામની ક્ષતિ અગર ખામી વેચાણ આપનારની નિયંત્રણ બહારના સંજોગોના કારણે, કુદરતી આફતના કારણે, કારીગરીની ખામીના કારણે અગર વેચાણ લેનાર, તેના કારીગરો સભ્યો વિગેરેની ભુલના કારણે તેમજ તેમના અયોગ્ય વપરાશ-ઉપયોગના કારણે કોઈ ખામી અગર ક્ષતિ થયેલ હોય તો વેચાણ આપનાર તેવી ખામી અગર ક્ષતિ દુર કરી

((...૧૫...))

આપવા અગર સુધારો કરી આપવા અગર વળતર આપવા બંધાયેલા રહેશે નહીં.

- (૮) જો આ વેચાણ દસ્તાવેજમાં જણાવેલ કોઈપણ શરતો, જોગવાઈઓ અને જવાબદારીઓ અંગે પક્ષકારો વચ્ચે મતભેદ કે તકરાર ઉપસ્થિત થાય તો તેનું નિરાકરણ બંને પક્ષકારોએ વાટાઘાટોથી કરવાનું રહેશે તેમ છતાં જો નિરાકરણ ન આવે તો જે તે પક્ષકાર ગુજરાત રીયલ એસ્ટેટ રેગ્યુલેશનના નિવેડા અધિકારી દ્વારા નિકાલ કરવામાં આવશે.
- (૯) આ કરારની કોઈપણ જોગવાઈ, ઉક્ત અધિનિયમ અથવા તે હેઠળ ઘડવામાં આવેલા નિયમો અને વિનિયમો હેઠળ અથવા લાગુ પડવાપાત્ર અન્ય કાયદાઓ હેઠળ રદ કરવા અથવા બિનઅમલપાત્ર બનાવવાનું નક્કી કરવામાં આવે તો, આવી જોગવાઈઓ, તે આ કરારના હેતુ સાથે અસંગત હોય એટલા પુરતી અને આ અધિનિયમ અથવા તે હેઠળ ઘડવામાં આવેલા નિયમો અથવા લાગુ પડતા કાયદાઓ સાથે તે અનુરૂપ હોવી જરૂરી હોય તેટલા પ્રમાણમાં તે સુધારાયેલી અથવા રદ થયેલી ગણાશે અને આ કરારની બાકીની જોગવાઈઓ, આ કરારના અમલ વખતે લાગુ પડતી હતી એ જ રીતે માન્ય અને અમલપાત્ર રહેશે.
- (૧૦) મજકુર મીલકત અંગેનો આ વેચાણ દસ્તાવેજ ગાંધીનગર (ઝોન-૨) ના મે. સબ-રજીસ્ટ્રારશ્રી ની કચેરીમાં નોંધણી માટે રજુ કરેલ છે અને મજકુર મીલકતનો આ વેચાણ દસ્તાવેજ કરવા સાડુ થતો તમામ ખર્ચો જેવો સ્ટેમ્પ, રજીસ્ટ્રેશન ફી, ટાઈપીંગ ખર્ચ, વકીલ ફી વિગેરે તમામ ખર્ચ તમો વેચાણ લેનારે ભોગવેલ છે.
- (૧૧) વધુમાં સદરહું “સેન્ટોરા” નામની યોજનાનું વપરાશનું પરમીશન (બી.યુ) આવી ગયા પછી “સેન્ટોરા” નામની યોજના ટેરેસ તેમજ તમામ કોમન એરીયા અને કોમન સુવીધાઓમાં અમો વેચાણ આપનારનો ભવિષ્યમાં કોઈ હકક, હિસ્સો રહેશે નહીં અને ભવિષ્યમાં એફએસઆઈ માં વધારો થાય તો તેમાં પણ અમો વેચાણ આપનારનો કોઈ હકક હિસ્સો રહેશે નહીં પરંતુ તે “સેન્ટોરા” નામની યોજનાના તમામ સોસાયટીના સભ્યોનો સંયુક્ત હકક રહેશે.

પરિશિષ્ટ-૧

મજકુર સઘળી જમીનનું વર્ણન

જત રજીસ્ટ્રેશન ડીસ્ટ્રીક્ટ ગાંધીનગર સબ-ડીસ્ટ્રીક્ટ ગાંધીનગર (ઝોન-૨) ના ગાંધીનગર તાલુકાના મોજે ગામ ખોરજની સીમના સર્વે નંબર : ૩૫૩/૩ ની ૬૮૮૦ ચો.મી. જમીનનો ટી.પી.સ્કીમ નંબર : ૪૦૯/અ (ખોરજ-ત્રાગડ) માં સમાવેશ થતા તે અન્વયે ફાળવેલ ફા.પ્લોટ નં. ૮૨ની ૪૧૨૮ ચો.મી. જમીનનો સીટી સર્વે રેકર્ડમાં સમાવેશ થતા તેને સીટી સર્વે વોર્ડ-ખોરજ(બિનખેતી) ના શીટ નંબર : NA99 અન્વયે ફાળવવામાં આવેલ સીટી સર્વે નંબર : NA353/3 ની કુલ ૪૧૨૮ ચો.મી.ના ક્ષેત્રફળની મલ્ટીપર્પઝના હેતુની બિનખેતીની જમીન તથા સર્વે નંબર : ૩૫૬/૨ ની કુલ ૭૨૮૪

((...૧૬...))

ચો.મી. જમીનનો ટી.પી.સ્કીમ નંબર : ૪૦૯/અ (ખોરજ-ત્રાગડ) માં સમાવેશ થતા તે અન્વયે ફાળવેલ ફા.પ્લોટ નં. ૮૭ ની ૪૩૭૦ ચો.મી. જમીનનો સીટી સર્વે રેકર્ડમાં સમાવેશ થતા તેને સીટી સર્વે વોર્ડ-ખોરજ(બિનખેતી) ના શીટ નંબર : NA99 અન્વયે ફાળવવામાં આવેલ સીટી સર્વે નંબર : NA356/2P1 ની કુલ ૪૩૭૦ ચો.મી.ના ક્ષેત્રફળની મલ્ટીપર્પઝના હેતુની બિનખેતીની જમીન આવેલ અને બંને સીટી સર્વે નંબરનું એકત્રીતકરણ કરતા એકત્રીત સીટી સર્વે નં. NA353/3 ની કુલ ૮૪૯૮ ચો.મી ના ક્ષેત્રફળની મલ્ટીપર્પઝના હેતુની બિનખેતીની જમીન તથા તેનાં ખુંટ ચારની વિગત.

પૂર્વ : ફા.પ્લોટ નંબર : ૮૧ વાળી જમીન

પશ્ચિમ : ૧૮ મીટર ટી.પી.રોડ

ઉત્તર : ૧૮ મીટર ટી.પી.રોડ

દક્ષિણ : રીઝર્વેશન પ્લોટ

પરિશિષ્ટ-૨

મજકુર મીલકતનું વર્ણન

જત રજીસ્ટ્રેશન ડીસ્ટ્રીક્ટ ગાંધીનગર સબ-ડીસ્ટ્રીક્ટ ગાંધીનગર (ઝોન-૨) ના ગાંધીનગર તાલુકાના મોજે ગામ ખોરજની સીમના સર્વે નંબર : ૩૫૩/૩ ની ૬૮૮૦ ચો.મી. જમીનનો ટી.પી.સ્કીમ નંબર : ૪૦૯/અ (ખોરજ-ત્રાગડ) માં સમાવેશ થતા તે અન્વયે ફાળવેલ ફા.પ્લોટ નં. ૮૨ની ૪૧૨૮ ચો.મી. જમીનનો સીટી સર્વે રેકર્ડમાં સમાવેશ થતા તેને સીટી સર્વે વોર્ડ-ખોરજ(બિનખેતી) ના શીટ નંબર : NA99 અન્વયે ફાળવવામાં આવેલ સીટી સર્વે નંબર : NA353/3 ની કુલ ૪૧૨૮ ચો.મી.ના ક્ષેત્રફળની મલ્ટીપર્પઝના હેતુની બિનખેતીની જમીન તથા સર્વે નંબર : ૩૫૬/૨ ની કુલ ૭૨૮૪ ચો.મી. જમીનનો ટી.પી.સ્કીમ નંબર : ૪૦૯/અ (ખોરજ-ત્રાગડ) માં સમાવેશ થતા તે અન્વયે ફાળવેલ ફા.પ્લોટ નં. ૮૭ ની ૪૩૭૦ ચો.મી. જમીનનો સીટી સર્વે રેકર્ડમાં સમાવેશ થતા તેને સીટી સર્વે વોર્ડ-ખોરજ(બિનખેતી) ના શીટ નંબર : NA99 અન્વયે ફાળવવામાં આવેલ સીટી સર્વે નંબર : NA356/2P1 ની કુલ ૪૩૭૦ ચો.મી.ના ક્ષેત્રફળની મલ્ટીપર્પઝના હેતુની બિનખેતીની જમીન આવેલ અને બંને સીટી સર્વે નંબરનું એકત્રીતકરણ કરતા એકત્રીત સીટી સર્વે નં. NA353/3 ની કુલ ૮૪૯૮ ચો.મી ના ક્ષેત્રફળની મલ્ટીપર્પઝના હેતુની બિનખેતીની જમીનમાં મુકવામાં આવેલ “સેન્ટોરા” નામની યોજનાની નીચે જણાવેલ મીલકત તથા મજકુર રહેણાંક યોજનામાં મુકવામાં આવેલ કોમન એરીયા, કોમન એમીનીટીઝ અને ફેસિલીટીઝના વગર વહેંચાયેલા હકકો સહીતની મીલકતના ખુંટ ચારની વિગત :-

બ્લોક નંબર :

((...૧૭...))

ફ્લેટ/દુકાન/ઓફીસ નંબર :
માળ/ફ્લોર :
જમીનનો વ.વ. હિસ્સો : ચો.મી.
કારપેટ ક્ષેત્રફળ : ચો.મી.
બાલ્કની/વોશ એરીયા : ચો.મી.
કુલ ક્ષેત્રફળ : ચો.મી.
ટેરેસ એરીયા : ચો.મી.(ઓપન ટુ સ્કાય વાપર ઉપયોગ કરવા)

:: ખુંટચારની વિગત ::

પૂર્વ :
પશ્ચિમ :
ઉત્તર :
દક્ષિણ :

એ રીતે ખુંટચાર વચલી સઘળી મીલકત.

પરિશિષ્ટ-૩

કોમન એમીનીટીઝ તથા ફેસીલીટીઝની વિગત

સદર “સેન્ટોરા” નામની યોજનામાં મેઈન ગેટ, સીક્યોરીટી કેબીન, લીફ્ટ, સી.સી.ટી.વી. કેમેરા, ૨૪ કલાક પાણીની સુવિધા, ગાર્ડન, ચિલ્ડ્રન પ્લે એરીયા વિગેરેની સુવિધાઓનો કોમન ઉપયોગ કરવાના હકકો સહીતની મીલકત.

ઉપર મુજબનો આ વેચાણ દસ્તાવેજ પક્ષકારોએ પોતાની રાજીખુશીથી તથા અકકલ હોંશીયારીથી શુદ્ધ બુધ્ધિપૂર્વક કોઈના કોઈપણ જાતના દાબ દબાણ વગર વાંચી, વંચાવી, સમજી વિચારીને કરેલ છે જે પક્ષકારોને તથા તેમના હાલના તથા વખતો વખતના વંશ, વાલી, વારસો, એસાઈની, એકઝીક્યુટર્સ, એડમીનીસ્ટ્રેટર્સ, સકસેસર્સ વિગેરે તમામને કબુલ મંજૂર અને બંધનકર્તા છે અને રહેશે. ઉપર લખ્યુ તે સહી છે.

આજરોજ તા. મી માહે સને ૨૦૨૬ના રોજ અમદાવાદ મુકામે.

અત્રે મતુ, અત્રેશાખ.

એકતરફવાળા/વેચાણ આપનાર :-

સાક્ષી :-

રૂદ્ર ડેવલોપર્સએ નામની ભાગીદારી પેઢીના

વતી અને તરફથી તેના વહીવટકર્તા ભાગ

૧.....

.....

૨.....

()